滨江浦沿开元广场“1·28”一般高处坠落事故调查报告

2024年1月28日18时54分许，在滨江浦沿开元广场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约186万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(省政府令第310号)等法律法规规定，经滨江区人民政府批准，1月30日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区文广旅体局、区总工会、浦沿街道等单位组成的滨江浦沿开元广场“1·28”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查，并邀请区检察院派员参与事故调查分析工作。

按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、调查取证、查阅资料等工作，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，滨江浦沿开元广场“1·28”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）演出活动项目概况

因滨江浦沿开元广场开业满月需要进行庆典活动，杭州开元祺创商业经营管理有限公司（以下简称开元祺创公司）*方成（企划部负责人）联系了山东路遥文化传媒有限公司（以下简称路遥传媒公司）*翠翠（业务负责人，公司法人*凡辉的妻子），双方约定于2024年1月28日在滨江浦沿开元广场开展杂技表演。

演出地址：滨江浦沿开元广场；项目内容：空中芭蕾+嫦娥奔月；表演内容：嫦娥奔月表演，月球道具一个；空中芭蕾表演，花朵道具一个；演员一位，演员道具二种；吊车一辆、灯光一套。每天4场，每场时长8-10分钟；演出时间：1月28日的18时、18时50分、19时40分、20时30分。

经调查，演出活动举办方开元祺创公司、承办方路遥传媒公司，均未向演出所在地文化部门申请营业性演出许可，本场演出也未办理营业性演出准予许可。

（二）事故相关单位概况

1、演出活动举办方：开元祺创公司，成立于2020年05月25日，登记机关：杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局；统一社会信用代码：91330108MA2HXN8W15（1/1）；住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨文路868号闻涛新生大厦3幢3层317室；法定代表人：*杭花；注册资本：

贰仟万元整; 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); 经营范围(许可项目): 一般项目; 会议及展览服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 商业综合体管理服务; 物业管理; 企业管理; 服装服饰零售; 鞋帽零售等。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、演出活动承办方: 路遥传媒公司, 成立于 2019 年 12 月 12 日, 登记机关: 嘉祥县行政审批事务局; 统一社会信用代码: 91370811MA3R6QQU15; 住所: 山东省济宁市嘉祥县梁宝镇东郭楼村北 30 米; 法定代表人: *凡辉; 注册资本: 叁佰万元整; 公司类型: 有限责任公司; 经营范围(许可项目): 文化艺术交流活动组织策划; 礼仪庆典服务; 展览展示服务; 表演服务; 会议服务; 舞台设备、器材租赁; 文艺创作与表演。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三)合同协议签订及业务联系情况

1、2024 年 1 月 18 日, 开元祺创公司(甲方)与路遥传媒公司(乙方)签订了演出合同, 合同金额为 12500 元。乙方负责到甲方指定的展会现场并完成表演,同时负责运输演出所需灯光、烟雾机等设备及相关人员交通差旅等费用。甲方指定现场负责人为*炜峰(开元祺创公司企划部主管), 负责本合同的履行协调工作; 乙方指定*翠翠为乙方代表, 负责协调乙方应履行的各项事宜。

合同中明确了双方责任, 其中甲方责任的第三项明确“甲

方有权对乙方的工作内容及工作质量进行监督和指导，发现问题有权要求乙方限期整改”。乙方责任的第二项明确“乙方负责活动现场物料的运输、安装、拆卸和使用安全，演出使用的设施设备需符合安全要求且严格按照相关规定操作，若发生伤亡事故及一切经济损失，全部由乙方承担”。

2、1 月 20 日，路遥传媒公司*翠翠用微信联系*小燕（飞天空中舞蹈艺术工作室老师），告诉其在滨江浦沿街道开元广场有一场演出活动，由于*小燕自己没时间，便将该演出活动推荐给*燕，*燕同意演出后就与*翠翠单独进行联系，同时*小燕将*翠翠微信转账的 1000 元演出定金，微信转账给了*燕。

3、1 月 27 日，路遥传媒公司*翠翠在“58 同城”挂了租借汽车吊信息，微信名为“杭州吊车出租 177****1822”的人员将信息及*翠翠的联系方式推荐给*强（吊车司机），*翠翠与*强双方约定 1 月 27 日 22 时前将吊车行驶到滨江开元广场至 1 月 28 日 22 时 30 分现场表演结束，租车费用 1300 元。演出活动负责将吊车驻停、操作，利用吊钩升降高低配合演员表演。

（四）事故相关单位安全管理情况

1、开元祺创公司。公司制订了《安全管理制度》、《安全生产责任制》、编制了《开元商业广场突发事件紧急预案》，并按照公司制度开展了安全检查、消防疏散应急演练和员工的安全生产培训教育。公司主要负责人*杭花、*伟东未取得生产经营单位主要负责人安全生产培训合格证书，未提供“1·28”当晚

演出书面规范的安全交底和检查记录。

2、路遥传媒公司。公司制订了《安全生产责任制度》，法定代表人*凡辉未取得生产经营单位主要负责人安全生产培训合格证书，未提供“1·28”当晚演出书面规范的安全交底和检查记录。

（五）相关个人情况

*燕，女，自然人，身份证号码**********，湖北省潜江市人，高空杂技演员，死者。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024 年 1 月 28 日晚，路遥传媒公司在滨江浦沿开元广场一楼外面广场空地进行演出，18 时 50 分许，第二场节目开始，演员*燕更换演出道具（月亮换成吊环），并自行穿戴有安全绳的防护腰带固定在圆环道具上，与*强（吊车司机）沟通起吊高度和升降节奏后，被吊车吊起距离地面 6-7 米表演高空杂技，18 时 54 分许，演员*燕从空中跌落至地面。

（二）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即拨打“120”急救电话和 “110”报警电话，接警后，110 联动区应急管理局、浦沿街道办事处和浦沿派出所进行处置。

（三）应急处置情况

事故发生后，路遥传媒公司*凡辉立刻用衣服盖住*燕身体，

开元祺创公司立即组织安保人员对事发现场用围栏进行围挡并维护现场秩序；随后*保林（现场安保人员）立即拨打“120”电话求救，电话接通后，*翠翠和*蔓（开元祺创公司综合部经理）与“120”医生进行沟通，反馈伤者信息，按照“120”医生的指示对*燕的身体姿势进行轻微调整，关注心跳、呼吸等情况；19 时 08 分许，救护车到达后进行现场抢救；19 时 30 分许，将*燕送往浙医一院之江院区救治；19 时 41 分许，*燕送达医院开展急救；20 时 48 分许，*燕经抢救无效死亡。

（四）应急处置评估

开元祺创公司、路遥传媒公司分别编制了《开元商业广场突发事件紧急预案》及《安全应急演练计划及演练方案》，但对作业人员开展急救方面的教育培训及相关应急演练不到位，开元祺创公司、路遥传媒公司在事故中的第一时间应急处置存在不足。事故发生后，开元祺创公司、路遥传媒公司立即拨打了“120”急救电话和“110”报警电话，积极配合施救，尽到了一定的紧急救助责任。

（五）善后处置情况

事故发生后，开元祺创公司、路遥传媒公司积极处理善后事宜。2 月 2 日，路遥传媒公司与死者家属达成协议。2 月 3 日，死者遗体在杭州殡仪馆火化。

三、鉴定情况及事故现场勘验情况

（一）鉴定情况

根据浙医一院之江院区出具的《病程记录》确认，*燕的死亡原因为“高处坠落”引起多处受伤骨折、“重型颅脑损伤”等。

（二）事故现场勘验情况

事故发生后，事故调查组对现场进行勘验，具体情况如下：

1、案发现场位于滨江浦沿开元广场，该广场位于潮涌路以东，芳华弄以南，西浦路以西，滨文路以北（见图 1）。

2、中心现场位于该广场东南角一露天广场空地上，该空地东面与西浦路相邻，东侧搭建有 1 个马戏表演帐篷；北面是开元广场综合体大楼正门；西侧通人行道；南面与滨文路相邻，南侧停有一辆吊车(浙 A1T822)（见图 2）。

3、该露天广场空地中间有一带护栏包围的区域，进入护栏内见该区域被一绿色防雨篷布覆盖，揭开该篷布，见下面铺有 1 张灰色地毯，地毯北侧中部有 1 摊血迹，该地毯北侧有 2 根钢丝绳、1 根白色布带、1 个花篮、1 件红色上衣、1 个缠有红色布料的钢圈，其中 1 根钢丝绳粗约 6mm，该钢丝绳一端经锁扣及一黑色布带与一缠有红色布料的钢圈相连，另一端为断端，另一根钢丝绳粗约 4mm，两端带有锁扣，白色布带粗约 3.5cm，中间有锁扣相连，两端断端切口整齐，现场未发现固定钢丝绳的 U 型夹（见图 3）。



图 1



图 2

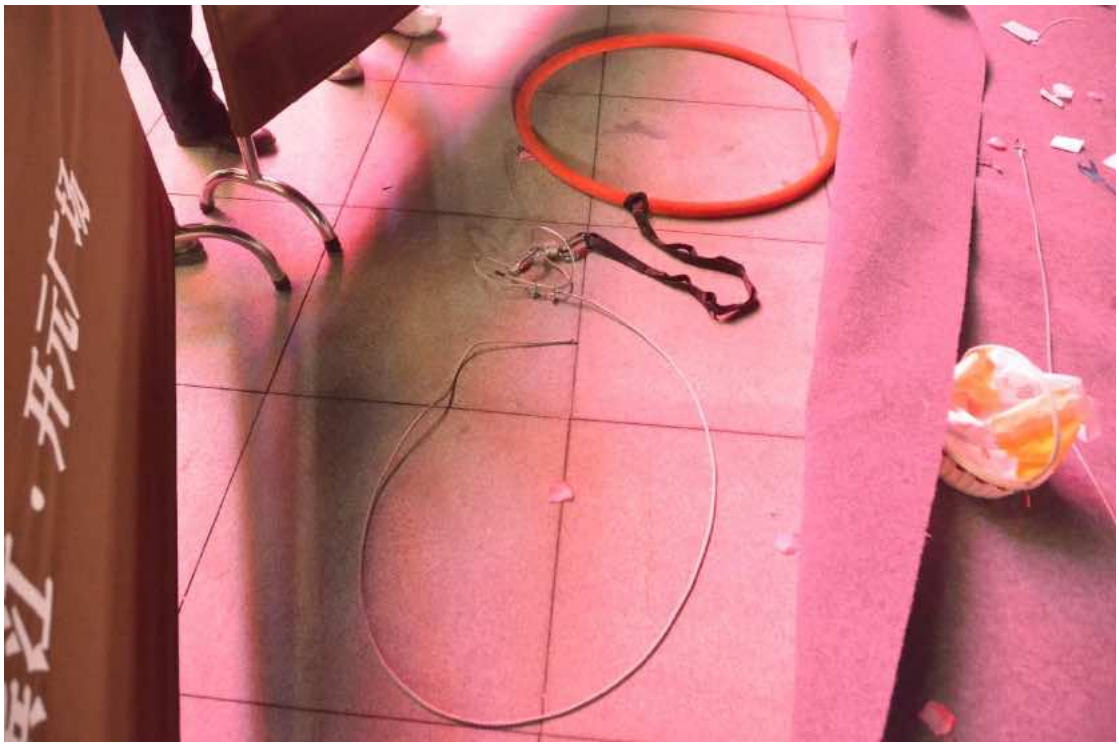


图 3

四、事故直接原因

事故调查组通过调取监控、现场勘验、相关人员询问笔录，认定事故的直接原因是：演员*燕安全意识淡薄，冒险进行高空杂技表演时（地面没有安全防护措施），挂在吊车车钩上用来固定钢丝绳的 U 型夹（未进行安全检测）因无法承受重量突然崩开，导致连接*燕及圆环道具的钢丝绳脱落，*燕不慎从高

空跌落至地面，造成此次事故发生。

五、事故相关单位存在的主要问题

1、开元祺创公司，未取得《营业性演出许可证》，无相应资质，演出前未按有关规定履行报备审批手续，在非演出场所经营单位擅自举办营业性演出活动；作为活动举办方，未对承办方路遥传媒公司相关资质进行核查；未落实现场演出人员的安全培训教育及安全交底；对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未能及时发现并消除事故隐患。

2、路遥传媒公司，未取得《营业性演出许可证》，无相应资质，演出前未按有关规定履行报备审批手续，擅自从事营业性演出经营活动；演出过程中未提供防护网、防护垫等必不可少的演出安全防护措施；违规使用吊车吊人，违反操作规程；未落实演出人员的安全培训教育及安全交底；对现场演出钢丝绳、U 型夹等设施设备安全检查不到位，未能及时发现并消除事故隐患。

六、对事故有关责任单位及人员的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

*燕安全意识淡薄，在地面没有安全防护措施的情况下，冒险进行高空杂技表演，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于*燕在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1、开元祺创公司总经理*伟东，安全生产工作领导不力，

未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，对本事故发生负有责任。建议区应急管理局依据相关安全生产法律、法规进行行政处罚。

2、路遥传媒公司法定代表人*凡辉，安全生产工作领导不力，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，对本事故发生负有责任。建议区应急管理局依据相关安全生产法律、法规进行行政处罚。

3、开元祺创公司企划部负责人*方成，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，对本事故发生负有责任。建议区应急管理局依据相关安全生产法律、法规进行行政处罚。

4、吊车司机*强，未严格落实岗位安全责任，违规使用吊车吊人，违反操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定，对本事故发生负有责任。建议区应急管理局依据相关安全生产法律、法规进行行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1、开元祺创公司，未切实履行安全生产责任，未落实演出人员的安全培训教育及安全交底，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定；对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现并消除事故隐患，违反了《中

华人民共和国安全生产法》第四十九条规定，对本事故负有责任。建议区应急管理局根据相关法律法规进行行政处罚；对其违法从事营业性演出的行为，由区文广旅体局根据相关法律法规进行另案处罚。

2、路遥传媒公司，未切实履行安全生产责任，未落实演出人员的安全培训教育及安全交底，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定；未对从业人员提供劳动防护用品，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定，对本事故负有责任。建议区应急管理局根据相关法律法规进行行政处罚；对其违法从事营业性演出的行为，由区文广旅体局根据相关法律法规进行另案处罚。

七、事故防范措施建议

1、要切实增强安全生产责任主体意识。开元祺创公司要压紧压实安全责任，如举办演出活动，应尽快办理《营业性演出许可证》，在演出活动前严格按有关规定履行报备审批手续，认真核查承办单位相应资质证明，严禁无资质演出。要加强演出活动期间对承办单位的日常安全管理，做好安全隐患排查和治理工作。要制定各类演出活动应急预案，定期组织开展应急演练。要进一步加强对员工的安全教育培训力度，如实记录安

全教育培训情况。同时要认真吸取此次事故教训，举一反三，立即组织开展一次安全生产教育，使全体员工充分认清本起事故的经过、原因和教训，提高安全意识，严防类似问题的再次发生。

路遥传媒公司要压紧压实安全责任，如承办演出活动，应尽快办理《营业性演出许可证》，获取演出相应资质，在演出活动前严格按有关规定履行报备审批手续。要强化安全教育培训，如实记录安全教育培训情况。要教育督促员工严格执行安全生产规章制度和操作规程，严禁违章指挥，及时发现消除各类事故隐患。在演出活动过程中，为从业人员提供行业标准的劳保用品及各类安全防护措施，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。要进一步完善演出活动应急预案，并在演出活动开始前组织开展应急演练。同时要认真吸取事故教训，组织全体员工开展此次安全事故警示教育，提高安全意识。

2、行业主管部门要吸取事故教训，举一反三，认真研究分析本行业领域安全生产形势，深入开展各商业综合体吸引客流活动隐患排查，尤其是对各类演出活动的隐患排查。加强观众人数在 1000 人以下及其他情况较为复杂的营业性演出活动的规范管理，严厉打击无资质或未经审批的演出活动。组织开展事故警示教育，对主要负责人开展安全教育培训，督促严格落实企业主体责任。认真履行安全生产工作职责，加强安全生产巡查、检查，及时发现和消除安全隐患，坚决防范各类安全

事故。

3、属地街道要吸取事故教训，举一反三，认真研究分析本辖区安全生产形势，紧盯各类文艺演出、娱乐场所、教培机构等重点场所和领域，加大巡查检查力度，对排查发现的各类问题隐患，及时落实闭环整改。要定期组织社区开展安全教育培训，督促社区落实安全生产巡查检查工作。